

1502392-63.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2288508/2021 - 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON FELIPPE GONÇALVES CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

WELLINGTON FELIPPE GONÇALVES CARVALHO e HEITOR FERREIRA DE SOUZA NETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502392-63.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001025

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2288508/2021 - 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON FELIPPE GONÇALVES CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

WELLINGTON FELIPPE GONÇALVES CARVALHO e HEITOR FERREIRA DE SOUZA NETO foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, previamente ajustados

e com igualdade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, celular, boné, corrente e relógio pertencentes à vítima Daniel Rodrigues Gomes.

Narra a denúncia que a vítima estava no local dos fatos, uma adega, quando os acusados, ocupando a motocicleta vermelha, Honda Titan, placas GHM 2I40, pertencente a HEITOR e conduzida por WELLINGTON, resolveram roubá-la. Para tanto, o garupa desceu da moto e, empunhando revólver, fez grave ameaça à vítima, exigindo os bens já referidos. Subjugada, a vítima entregou a HEITOR os seus bens.

Na sequência, os roubadores empreenderam fuga, mas uns quatro quarteirões à frente do local dos fatos, ainda na Vila Palmares, avistaram policiais militares e, antes que estes os abordassem, continuaram em fuga. Entretanto, perseguidos, perderam o controle da moto, tendo sido WELLINGTON detido imediatamente, mas o carona, HEITOR, continuou em fuga, à pé, sendo logo identificado e, em diligência imediata, preso em sua residência por outra equipe.

Enquanto fugia, HEITOR dispensava as coisas roubadas pelo caminho.

Os bens subtraídos foram apreendidos, avaliados globalmente em R\$ 1.250,00 e entregues à vítima.

A vítima reconheceu os acusados como autores do assalto.

Na audiência de custódia de 22 de outubro de 2021, o acusado Wellington teve sua prisão convertida em preventiva, ao passo que para Heitor houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (págs. 63/65).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 03 de novembro de 2021 (págs. 99/101).

Pessoalmente citados (Wellington – pág. 109; Heitor – pág. 110), os acusados apresentaram respostas à acusação (Wellington – págs. 115/118; Heitor – págs. 133/138).

Revisada e mantida a prisão preventiva do acusado Wellington, em atenção ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal (págs. 188/189).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com o uso da ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogados os acusados (págs. 210/211 e 240/241). Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia.

Em memoriais, a Defesa de Wellington (págs. 249/259) sustentou o reconhecimento da modalidade tentada ao delito, pois logo que os acusados viraram a esquina já avistaram a viatura policial e por cerca de um quarteirão e meio adiante sofreram a abordagem que resultou na recuperação de todos os bens da vítima; ponderou que Wellington só serviu de piloto da motocicleta, a motivar a aplicação da participação de menor importância prevista no parágrafo 1º, do artigo 29, do Código Penal, ou, em caso contrário, não teria ele aderido à prática de crimes mais grave, pois sequer sabia da intenção do garupa e do porte da arma de fogo, a ensejar a hipótese da cooperação dolosamente distinta, disciplinada no parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal referido.

Insurgiu-se contra a causa de aumento do emprego de arma de fogo ao debater que o acusado não tinha ciência que o garupa portava arma de fogo verdadeira e, nessa sentida, rebateu também a presença do concurso de pessoas, já que o delito teria sido praticado pelo garupa, a quem Wellington não aderiu subjetivamente à prática criminosa.

Na dosimetria, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da confissão como circunstância atenuante em preponderância à agravante da reincidência, a aplicação da causa de diminuição da tentativa, com a imposição de regime prisional diverso do fechado, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como o direito de o acusado apelar em liberdade.

A Defesa do acusado Heitor (págs. 263/274), em caráter preliminar, arguiu violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, no reconhecimento realizado em fase policial pela vítima, com menção aos Habeas Corpus nº 598.886/SC e 652.284/SC, ambos do Superior Tribunal de Justiça, e à Apelação nº 1509490-21.2020.8.26.0050,

deste Tribunal de Justiça Bandeirante.

No mérito, sustentou que enquanto Heitor estava na barbearia o coacusado Wellington lá surgiu para pedir emprestada a moto na intenção de buscar a namorada e, depois de assim autorizar, permaneceu naquele mesmo local, até receber ligação da genitora com a informação de a polícia estar presente na casa em busca do proprietário da motocicleta, para onde prontamente se dirigiu e acompanhou a equipe à delegacia, tudo segundo confirmado pelas testemunhas arroladas pela defesa; debateu terem os policiais asseverado que o garupa da motocicleta, na ocasião da perseguição, encontrava-se com capacete fechado, ao passo que os integrantes da outra equipe responsável por diligenciar até à residência relatam ter a genitora acionado por telefone o filho Heitor, o qual, em poucos minutos, logo ali compareceu para atender ao chamado.

Alertou que os depoimentos dos policiais Odalio e Tamires não refletem a realidade do conjunto probatório produzido, pois, dentre outras razões, seria contrassenso Heitor, acaso realmente fosse um dos autores dos fatos, surgir na casa vestindo as mesmas roupas utilizadas no assalto e, reforçando a passagem sobre estar ele de capacete fechado, argumentou que a identificação ficaria sensivelmente prejudicada; chamou atenção à circunstância de a vítima Daniel e a testemunha Maurício não terem reconhecido Heitor na audiência; deu foco ao artigo 155, do Código de Processo Penal, de não ser possível o édito condenatório lastrear-se unicamente em elementos informativos presentes tão somente na fase de investigação; ponderou haver apenas mera presunção de que por ser proprietário da motocicleta Heitor teria também praticado o roubo.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime prisional semiaberto e a concessão do direito de o acusado apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (págs. 11/14), o auto de exibição/apreensão/entrega (págs. 9/10) e de recolha da motocicleta (págs. 16/17), o auto de reconhecimento de pessoa (pág. 15), o auto de avaliação indireta (pág. 83), o laudo da arma de fogo (págs. 146/150), bem assim das provas orais produzidas em fase inquisitorial e em juízo.

Odálio Oliveira dos Santos, policial militar, recordou que durante patrulhamento rotineiro avistou a motocicleta ocupada por dois rapazes, os quais demonstraram muito nervosismo: o garupa olhando a todo tempo para trás e batendo no piloto para acelerar, a motivar a abordagem, em atuação do poder de polícia. Num primeiro momento, os ocupantes da motocicleta empreenderam fuga por aproximadamente três a quatro quarteirões, em cujo trajeto o garupa foi visto dispensando revólver (de numeração suprimida, calibre 38, inoxidado, municiado com três cartuchos intactos), até, enfim, pararem; detalhou que o piloto permaneceu na motocicleta, ao passo que o garupa saiu correndo e, em alguns metros, abandonou objetos (boné, corrente, celular e relógio) para, nova e eficazmente, empreender fuga.

Mencionou - o policial Odálio - que até aquele momento a equipe não tinha conhecimento do roubo e, enquanto indagavam o piloto da motocicleta, a vítima surgiu, acompanhada de mais duas ou três pessoas, sob a acusação de os rapazes da moto, descrevendo as características de cada um deles, serem os responsáveis pelo assalto; comentou que enquanto apresentavam o piloto na delegacia, outra equipe promoveu diligências no endereço coletado com base no emplacamento da motocicleta, onde, já com conhecimento das características físicas, Heitor foi localizado e também conduzido à delegacia, ainda trajado com as mesmas vestimentas (dentre elas camiseta cinza e bermuda) àquelas de quando foi visto descendo da motocicleta e empreendendo fuga.

Finalmente, o policial Odálio relatou terem os acusados, informalmente, admitido seus envolvimento no roubo, assim como a vítima reconheceu prontamente ambos como os autores dos fatos, com alusão específica das tatuagens de Heitor e de seu relógio de pulso; lembrou ter a vítima descrito que na ocasião do assalto Wellington permaneceu sobre a moto, ao passo que Heitor desceu e, munido da arma de fogo, anunciou o roubo em frente ao estabelecimento comercial; acrescentou que,

indagado sobre a forma como chegou em sua residência, Heitor explicou que, na ocasião da abordagem, desceu a rua, entrou num terreno e acionou o mototáxi. Tamires Rosa Pereira, também policial militar, a par das informações prestadas por seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou ter a vítima comparecido no local da abordagem e reconhecido o condutor como um dos assaltantes, com descrições que coincidiam com as roupas do detido; mencionou que a motocicleta estava registrada em nome do garupa, o que permitiu acesso ao endereço e a localização de Heitor, o qual, informalmente, haveria admitido seu envolvimento no roubo; Heitor, na ocasião da abordagem à motocicleta, apresentava compleição magra e estava com roupa escura e trajava bermuda, as mesmas utilizadas quando foi depois encontrado em sua residência e conduzido à Delegacia.

Tamires prosseguiu, durante a apresentação de Wellington perante a autoridade policial, alguém teria acionado o 190 para comunicar a subtração da motocicleta, cuja emplaceamento coincidia com aquela apreendida já em meio aos procedimentos policiais; o local da abordagem da motocicleta ocorreu entre três a quatro quarteirões de onde o roubo teria sido praticado (segundo informação prestada pela vítima quanto ao local que foi gravemente ameaçada e subtraída); explicou que, na ocasião dos fatos, a equipe policial havia acabado de sair da base e ao iniciar o patrulhamento se deparou com a motocicleta, ou seja, era a primeira abordagem do turno e sequer tinha conhecimento prévio do roubo; afirmou que os bens subtraídos foram todos recuperados; trouxe o relato de que, por informações da vítima, Wellington seria o piloto, ao passo que o garupa desembarcou e foi o responsável por anunciar o assalto.

Airton Dionizio Dias dos Santos, igualmente policial militar, apoiou os parceiros que inicialmente se deparam com a ocorrência e no local havia a motocicleta com emplaceamento a partir do qual o endereço de registro foi levantado (com distância significativa ao do local da abordagem), onde, promovidas diligências, nele se deu o encontro da genitora que confirmou ser dali mesmo a motocicleta, mas que seu filho Heitor não se encontrava no momento.

Segundo o militar Airton, pouco antes de deixar a residência de Heitor, o COPOM irradiou a notícia de subtração da mesma motocicleta, quando a genitora já teria feito contato e Heitor dito estar a caminho da residência, sendo que, ao chegar (vestia camiseta cinza mais para a tonalidade escura), demonstrando nervosismo, noticiou ter sua moto roubada, sem saber indicar eventual local ou características dos assaltantes, além de passar informações de horário desconhecidas entre si, como o momento que ele alegaria ter saído do trabalho ou mesmo da residência, até que acabou por admitir seu envolvimento nos fatos do roubo ora analisado, dizendo que havia pegado mototáxi após a fuga da abordagem; conduzido à delegacia, prosseguiu, a vítima promoveu o reconhecimento de Heitor como um dos autores do roubo.

Eduardo Bressan de Andrade, também policial militar, relatou ter integrado a equipe do policial Airton responsável pelo apoio da ocorrência; às informações de seu companheiro de corporação, complementou que na diligência (já com conhecimento das características de o garupa usar camiseta cinza escura, ser de compleição magra e ostentar tatuagens no pescoço) a genitora fez contato com Heitor e, alguns instantes depois, a rede de rádio irradiou o roubo da motocicleta noticiado via 190, quando então Heitor chegou na residência, sustentou ter sofrido assalto na Avenida da Saudade, mas informações como o horário do possível acontecimento não batiam, assim como a distância que ele havia demorado para chegar na casa, quando, enfim, acabou por assumir seu envolvimento no crime; conduzido à delegacia, continuou, a vítima promoveu o reconhecimento de Heitor como um dos autores dos fatos; comentou que no distrito policial a equipe composta pelo policial Odálio reconheceu as vestes de Heitor como aquelas utilizadas pelo garupa da motocicleta que se evadiu da abordagem.

Regiane Aparecida Ferreira de Souza narrou ter chegado em casa entre às 19 e 20h, até que em dado momento seu irmão Djalma, também ali presente, informou sobre a presença de policiais, aos quais permitiu olhar toda a casa e foi indagada do paradeiro de Heitor, para quem ligou e perguntou onde estava, recebendo como resposta que ele estaria na casa de um amigo; ainda na ligação telefônica, disse

ter comunicado a Heitor sobre a presença dos policiais e que a moto estaria envolvida no roubo; assim, continuou, Heitor veio embora, sem moto, e foi conduzido à delegacia, onde, ao descer da viatura, disse ele que não praticou o roubo, tanto é que suas roupas estavam lavadas e penduradas no varal, assim tendo feito quando chegou do trabalho; afirmou Heitor trabalhar na empresa Riberball, na função de serviços gerais, com jornada das 5h às 11h20min e, por força do trajeto, chega em casa por volta das 14h e 14h30min; asseverou ter Heitor dito que emprestou a moto para Wellington, sem saber que este cometeria algum tipo de delito.

Djalma Ferreira de Souza disse ter chegado na casa, quando os policiais indagaram se ali morava Heitor, sob a explicação que a moto dele havia sido apreendida; expôs ter aberto o portão para entrarem, Regiane entrou em contato com Heitor com a comunicação de os policiais ali estarem e, então, passados aproximadamente de cinco a dez minutos, chegou Heitor com estado de ânimo calmo; afirmou ser Heitor pessoa trabalhadora.

Vinícius Igor Silva Aragão disse ser amigo de infância de Heitor; relatou que na data dos fatos, das 16h às 17h, em seu salão de cabelereiro, Heitor compareceu para cortar o cabelo; comentou ter chegado no salão um rapaz que nem conhece e pediu a moto de Heitor emprestada e este permaneceu aguardando no salão (na rua Tocantins, nº 825) até ir embora por volta das 17h e 17h30min para a casa da avó, na Rua Tabatinga, distância aproximada de dois quarteirões de seu salão; declarou que a mãe de Heitor mora a duas casas da sua, na rua Rio Bonito, onde também reside Heitor; afirmou que, naquele espaço de tempo que Heitor esteve no salão, a mãe ligou para ele com informações relacionados à moto.

Pois bem.

Afora esses relatos possibilitadores da responsabilização de ambos os acusados, a vítima narrou que a moto passou por duas vezes na Avenida e na terceira o “gordinho” permaneceu sobre a moto, enquanto o garupa desceu, sacou a arma de fogo (cromada prata, com aparência de verdadeira) e veio em sua direção gritando “passa, passa, passa” e também na do churrasqueiro; foram subtraídos seus relógio de pulso, o boné, a corrente e o celular; após o arrebatamento dos bens, os assaltantes saíram na moto, viraram a esquina bem quando a viatura do BAEP descia a última rua do Palmares e, em razão de se cruzarem, os assaltantes seguiram rumo em direção à favela por mais três ruas, foram alcançados pelos policiais, o “gordinho” piloto permaneceu para a abordagem, enquanto o garupa pulou, abandonou o revólver e demais pertences subtraídos.

Na delegacia de polícia o ofendido verificou que as duas pessoas presas (os ora acusados) eram os assaltantes e refutou a versão apresentada naquela ocasião de a moto ter sido emprestada entre um e outro; detalhou que o garupa estava de capacete fechado e com máscara, era magro, cor da pele muito próxima à sua (do próprio declarante), tinha altura pouco menos de 1,85m, vestia camiseta cinza na altura pouco acima do cotovelo, calça, usava capacete e tinha tatuagens visíveis no braço e no pescoço (um nome), ao passo que o piloto da motocicleta era “gordinho, branquinho”, médio na altura aproximada de 1,70 a 1,75m.

Ao visualizar as imagens da reunião de videoconferência da audiência, das pessoas exibidas no escritório de advocacia do advogado representante do acusado Heitor, a vítima apontou que os rapazes sentados nos bancos das pontas esquerda (o ora acusado Heitor de camiseta vermelha) e direita mais se assemelham às características do garupa; procedendo o mesmo com as imagens transmitidas da unidade prisional, apontou o rapaz de nº 3 (o ora acusado Wellington) como o condutor da motocicleta.

Ou seja, embora o ofendido em juízo não tenha reafirmado o reconhecimento feito na fase policial quanto à Heitor, não o excluiu de reconhecimento e o colocou como provável autor do roubo.

Maurício Gomes Ferreira relatou estar no depósito abastecendo a cervejeira e a motocicleta, com dois ocupantes, passou por duas vezes até que, na terceira, o garupa desceu (com capacete fechado, tatuagens no braço e no pescoço), sacou o revólver e anunciou o assalto, levando da vítima o boné, o colar e um celular; declarou que o piloto da motocicleta detido pelos policiais era mesmo um dos assaltantes.

Interrogado, o acusado Wellington alegou estar na casa da prima no bairro Ipiranga e tinha que buscar a esposa no trabalho às 16h, mas o carro quebrou o motor de partida e Heitor, colega do marido de sua prima, já havia em oportunidades anteriores emprestado a motocicleta; para essa finalidade, disse ter ido até à barbearia, aproximadamente às 16h, onde encontrou Heitor, a quem pediu a motocicleta emprestada, na condição de restituí-la próximo das 19h; assim, afirmou ter ido buscar a esposa, deixou-a na casa da mãe dela, passou na “favela da Mangueira” e parou no bar para conversar com uns conhecidos seus, quando chegou um outro “menino” pedindo para “levar ali” em troca de quatrocentos reais para fazer um furto, sem envolver arma ou assalto.

Explicou – continuou o acusado Wellington – que chegando no bairro Palmares ficou na motocicleta vigiando a eventual aparição de policiais, ao passo que o garupa abordou a vítima, pegou os pertences e dali se evadiram, cruzando com a viatura policial no caminho, quando então o garupa começou apressá-lo para correr, mas, logo ao virar a rua, parou a motocicleta dizendo que o acordo era para não ser um assalto e ali permaneceu para ser abordado, enquanto o garupa saiu em fuga; indicou que o garupa tinha “cabelo duro enroladinho” e tatuagem na perna, mas a calça cobria; declarou que Heitor tem tatuagens no pescoço e no braço.

Interrogado, o acusado Heitor alegou ter chegado do serviço, lavado sua roupa e descansado um pouco, para ir em seguida até o salão de cabelereiro para cortar o cabelo e ficar conversando com os amigos, quando lá Wellington surgiu pedindo a moto emprestada para buscar a namorada; passado algum tempo, disse que sua mãe se comunicou dizendo que a polícia estava na porta de casa e, não mais de dois minutos, logo ali chegou, vestindo camiseta preta, bermuda e chinelo; admitiu ter tatuagens no braço direito (nome da mãe e um peixe), na perna e no pescoço (do lado esquerdo: desenho de um anjo e a escrita “família”; do lado direito: o nome da irmã, o símbolo de uma cruz com a escrita “fé”, um trevo de quatro folhas e um coração); ao chegar em casa havia policiais militares, ao quais informou sobre o empréstimo da moto, negando ter dito que ela foi subtraída; negou ter sido submetido a reconhecimento pessoal na delegacia, apenas que os policiais tiraram foto sua.

As conclusões erigidas ao término da instrução processual trouxeram certeza de que o crime de roubo ocorreu como delineado na peça acusatória.

Não obstante os arestos de referência suscitados pela defesa de Heitor no combate ao reconhecimento realizado pela vítima na fase policial, em meio aos quais suscita infringência às prescrições contidas no artigo 226, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, é de se registrar que para um e outro dos acusados, não há relação de causa e efeito imediata com o ato de reconhecimento reputado viciado.

Na síntese da ratio decidendi discorrida pelo Ministro Ribeiro Dantas ao se debruçar sobre a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação dada ao dispositivo legal acima mencionado, assentou que o acórdão paradigma às recentes decisões das Turmas que compõem a Terceira Seção daquele Sodalício traz, dentre as conclusões alcançadas, que “pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento” (AgRg no HC 702.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

O debate, portanto, à hipótese dos presentes autos, suplanta a dicotomia outrora havida entre traduzir-se o procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal, a mera recomendação ou constituir matéria de observância obrigatória, a tornar apto, ou não, a exata identificação da autoria.

Suficientes características e circunstâncias extraídas do acervo probatório conduzem à comprovação de serem os acusados os autores dos fatos.

Antes disso, oportuno ter-se presente a seguinte premissa:

(...) 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de

fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do agravante se lastreou em provas produzidas em juízo, notadamente a versão apresentada por uma das vítimas, corroboradas por elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 378.640/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJ 11.09.2018).

Retomados os depoimentos outrora prestados em fase extrajudicial pelos policiais militares Odálio (pág. 2) e Tamires (pág. 4), ao ser o acusado Wellington abordado sobre a motocicleta, a vítima compareceu no local e "disse que enquanto o outro desceu e realizou o roubo, este permaneceu na motocicleta aguardando", em exata identificação de Wellington ter sido um dos integrantes do assalto, sobretudo o que serviu de apoio na fuga.

Outrossim, os policiais expuseram na mesma oportunidade que "a motocicleta está no nome do outro comparsa, sendo realizada diligência por outra equipe na residência dele, local onde foi abordado HEITOR FERREIRA DE SOUZA NETO e confessou ser o autor que conseguiu fugir a pé".

Nessas condições é que teriam a testemunha (pág. 5) e a vítima (págs. 6 e 15) reconhecidos ambos os acusados.

Muito além disso, avançando na construção de todo esse retrato de identificação de autoria, Odálio, assim como mais adiante se verá também com Airton, ressaltou ter Heitor explicado que para chegar em casa, ao fugir da abordagem, desceu a rua, entrou num terreno e acionou o mototáxi.

Com atenção agora à outra equipe responsável pela diligência no endereço de cadastro da motocicleta, Airton e Eduardo, já cientes das características do garupa transmitidas tanto pela vítima como pela equipe anterior que travou contato visual, no acompanhamento pela via pública, tanto com Wellington como com o garupa (descrito estar vestido de camiseta cinza escura, ser de compleição magra e ostentar tatuagens no pescoço), deram conhecimento de que foram recepcionados na residência pela genitora, quem, após saber da notícia de a motocicleta estar envolvida no roubo, teria imediatamente se comunicado com o acusado Heitor informando-o do ocorrido e, curiosamente, aí então depois o COPOM irradiou a placa da mesma motocicleta apontada como roubada por pessoa que acionou o 190, quando, enfim, Heitor surgiu na residência, negando ser o responsável por comunicar o roubo via 190.

Nesta mesma ocasião, Airton e Eduardo relataram que Heitor, ao ali comparecer, apresentava-se até mesmo vestido com as mesmas roupas às de quando foi visto fugindo da viatura policial, segundo confirmação obtida junto aos integrantes da equipe anterior que realizou a primeira abordagem e também com a vítima, em condições, portanto, exatas às fornecidas como a pessoa que ocupava o banco do garupa e de, junto a Wellington, haver praticado o assalto.

Realce-se que a vítima fez alusão expressa de que as duas pessoas presas eram exatamente os assaltantes.

É de ser observado que o acusado Wellington, na busca de afastar a responsabilidade sobre Heitor, afirmou que o garupa tinha "cabelo duro enroladinho" e tatuagem na perna, mas a calça cobria, omitindo voluntariamente as demais tatuagens nos braços e pescoço para não propiciar a correspondência com a pessoa de Heitor, sabendo que este, segundo declarou, tinha as demais tatuagens, conforme todos os demais ouvidos na audiência assim esclareceram.

Examinado, agora nesta etapa, o testemunho que mais seria capaz de pôr em cheque o enredo até então desenvolvido, qual seja, o de Vinícius Igor, seu relato, em suma, foi de Heitor ter permanecido das 16h às 17h, em seu salão de cabelereiro, período no qual o acusado Wellington lá havia comparecido e levado a moto de Heitor emprestada.

Declarou, outrossim, que, também no mesmo intervalo das 16h e 17h, Heitor teria recebido ligação da genitora com notícias relacionadas à moto e à presença de policiais na residência.

Entretanto, a narrativa se contrapõe à dinâmica de desdobramento dos fatos, uma vez que, segundo o boletim de ocorrência de págs. 11/14, o roubo aconteceu às 17h30min e somente mais adiante, já no crepúsculo, é que a equipe composta por Airtton Eduardo compareceu na residência de Heitor, segundo afirmou a própria mãe (Regiane) ao dizer ter chegado em casa entre às 19h e 20h e, passado ainda mais algum tempo, ao ser chamada por Djalma, é que deparou-se, aí sim, com a presença dos policiais. Há nítida colisão entre a versão do acusado Heitor, secundada por Vinícius, com a real evolução dos acontecimentos, a, mais por isso, não deixar margem de dúvidas de Heitor ter, na companhia de Wellington, executado o roubo.

Nisso, merece foco que os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel.^a Des.^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

"Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)" (TRF 02^a R.; ACr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Não se cogita da pretensa tentativa levantada pela defesa de Wellington, na medida em que a vítima e a testemunha Fabrício frisaram que, realizado o roubo, os assaltantes arrebataram os bens e após se afastarem do local do crime é que se depararam-se, ao acaso, com a viatura do BAEP, assim também os próprios militares, especialmente nas palavras de Tamires, de a equipe havia acabado de sair da base e iniciar o patrulhamento deparou-se com a motocicleta, ou seja, era a primeira abordagem do turno, sem sequer ter conhecimento prévio do roubo, sendo que a motivação da abordagem, em atenção à fala de Odálio, decorreu do fato do patente nervosismo, comportamento este confirmado pelo próprio acusado Wellington ao dizer em seu interrogatório em juízo que ao cruzarem com a viatura o garupa começou apressá-lo para correr.

Ou seja, a abordagem dos ocupantes da motocicleta deu-se por rotina, não por conta de eventual anterior notícia específica do roubo, de forma que, em muito, os policiais tiveram de se esforçar para alcançar e obstar apenas o exaurimento da conduta delituosa.

Nesse sentido:

[...]

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, firmaram a orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata.

[...]

(STJ, HC 106.457/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/10/2008)

[...]

2. No caso dos autos, embora os acusados tenham sido capturados logo após a prática do delito, tiveram, ainda que por curto espaço de tempo, a posse dos valores subtraídos, estando-se, portanto, diante de delito consumado, consoante decidido no aresto impugnado.

[...]

(STJ, HC 331.981/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

A majorante do concurso de agentes, prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se comprovada, uma vez que a ação dos acusados se deu em coautoria, divisão de tarefas e identidade de propósitos, na consumação da subtração pretendida, conforme descrito pela vítima e as demais testemunhas, ao especificarem detalhadamente ter Wellington permanecido sobre a moto (ele mesmo em seu interrogatório destacou ser aquele que ficou na motocicleta vigiando a eventual aparição de policiais), enquanto o garupa Heitor desceu do veículo e executou o assalto ao exercer a grave ameaça, exhibir a arma de fogo e recolher os pertences da vítima.

Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 199) preleciona que “não se exige a presença dos 'coautores' na fase executória, nem ajuste prévio ou combinação, bastando a consciência recíproca de cooperar na ação comum; o fundamento do gravame reside na maior eficiência do crime organizado ou associado. É irrelevante a inimputabilidade de qualquer dos concorrentes”.

Não há marco preestabelecido para o momento que essa união de vontades deva ser manifestada, bastando que ela ocorra.

Sobre o tema:

Não se exige, ao contrário do alegado, o acordo prévio e recíproco entre as partes. Basta que qualquer delas tenha consciência de que contribui para a prática delitiva para que se configure o concurso de pessoas, o que restou sobejamente comprovado nos autos, máxime nas confissões judiciais dos acusados. (TJSP; Apelação Criminal 0083992-59.2007.8.26.0050; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2012; Data de Registro: 04/08/2012)

Ambos os acusados desempenharam atos de execução em autêntica relação de coautoria. Descabe perquirir sobre eventual hipótese de ter o acusado Wellington contribuído em parcela menor ao crime, na suposta ideia de que deveria receber o tratamento dedicado à participação de menor importância, por apenas não ser o executor propriamente dito do roubo.

Segundo Rogério Greco "co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo" (GRECO, Rogério. Curso de Direito penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.ª Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450).

Sob esses vetores se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

[...]

III - A participação de somenos (§ 1º do art. 29 do C.P.) não se confunde com a

mera participação menos importante (caput do art. 29 do C.P.). Não se trata, no § 1º, de "menos importante", decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de "menor importância" ou, como dizem, "apoucada relevância". (Precedente do STJ).
IV - O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional.

Writ denegado.

(HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. PRINCÍPIO DO DOMÍNIO DO FATO. EMBOSCADA. ART. 61, II, "c", DO CP. AGRAVANTE GERAL NÃO-APLICÁVEL AO COAUTOR QUE A DESCONHECIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicável a teoria do domínio do fato para a delimitação entre coautoria e participação, sendo coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não obrigatoriamente em sua execução.
2. A agravante da emboscada, prevista no art. 61, II, "c", do CP, não configura elementar do delito de latrocínio, sendo aplicável apenas ao executor da conduta, não se estendendo ao coautor que a desconhecia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para, reconhecendo a atuação do réu como coautor do delito de latrocínio, afastar a incidência do art. 29, § 1º, do CP, restabelecendo o acórdão proferido em sede de apelação." (Resp 1068452/PR, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 29/06/2009.)

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CO-AUTORIA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

O Tribunal de origem, quando do recurso de apelação, é livre para analisar a conduta do paciente, enquadrando-a conforme melhor lhe parecer.
O acusado que na divisão de trabalho tinha o domínio funcional do fato (a saber, fuga do local do crime), é co-autor, e não mero partícipe, pois seu papel era previamente definido, importante e necessário para a realização da infração penal.
[...]

Ordem parcialmente concedida para anular a sentença no que atina a dosimetria da pena do paciente, mantendo a condenação, devendo outra ser prolatada, sem os vícios da original". (HC 30.503/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 12/12/05)
É estreme de dúvidas que no cenário dos autos o acusado Wellington tinha o domínio do fato, sobretudo por ser o piloto da motocicleta utilizada à prática do roubo. Tampouco é caso de conceber a cooperação dolosamente distinta para o acusado Wellington, conceituada como sendo a situação em que "o agente que desejava praticar um determinado delito, sem condição de prever a concretização de crime mais grave, deve responder pelo que pretendeu fazer, não se podendo a ele imputar outra conduta, não desejada, sob pena de se estar tratando de responsabilidade objetiva" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 270).

Em seu interrogatório, o acusado sustenta ter pegado emprestado a motocicleta no "único" interesse de buscar sua namorada e no compromisso de prontamente fazer a restituição, já que teria em outras oportunidades da mesma forma assim procedido com Heitor, mas, sem mesmo a suposta namorada vir em juízo confirmar tal fato, Wellington alega que logo depois de deixá-la na mãe dela, foi até à "Favela da Mangueira", onde, por "mera casualidade", enquanto estava no bar, um "menino" chegou pedindo para "levar ali" em troca de quatrocentos reais para fazer um furto, sem envolver arma ou assalto, o que não se mostra consentâneo do próprio ponto de vista que pretende defender, seja pelas condições da oferta, seja pela rota que disse nada antes planejada, quando o propósito seria apenas fazer o transporte da namorada.

As provas demonstraram que Wellington pilotou a moto por todo trajeto, passou por

duas vezes diante do estabelecimento (menções feitas pela vítima e pela testemunha Fabrício), para na terceira vez, com mais garantia, permanecer na moto vigiando a presença policial, em autêntica cognição da conduta que seria empreendida pelo garupa Heitor.

Vale lembrar que ainda que venha a se cogitar que não era o acusado Wellington quem detinha a arma em seu poder, impende observar que se trata de circunstância de natureza objetiva, de modo que, independentemente da qualidade de autor ou partícipe, a repercussão da majorante se irradia sobre todos os envolvidos no delito, face à adoção pelo Código Penal da teoria monista ou unitária em matéria de concurso de pessoas, plasmada no art. 29, caput, do Código Penal, conforme se extrai do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do RHC 64.809/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015.

Nesses particular ainda, importante registrar que a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, ficou evidenciada com a apreensão do artefato bélico, cujo laudo respectivo descreveu tratar-se de “de um revólver usado, desmuniado, de fabricação nacional, de marca TAURUS, de numeração suprimida por abrasão, de percussão central, de calibre nominal .38 SPECIAL, sem acabamento, dotado de um cano com três polegadas de comprimento, de alma com cinco raias dextrovolventes, de cão exposto e percutor isolado, de municiamento por deslocamento lateral do tambor, este com seis câmaras de explosão, de empunhadura guarnecida por placas de material sintético de cor preta” e uma vez “realizado o exame químico para constatação de recentidade de disparo, utilizando o reagente IPT, este apresentou resultado positivo. Testado em disparos de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes”, além de as três munições, ao serem disparadas, também se mostrarem eficazes (págs. 146/150).

Destarte, demonstrada que a conduta dos acusados se subsume à figura típica normativa do roubo majorado no modo e condições acima delineados, impõem-se suas condenações. Passo à dosagem das penas:

HEITOR FERREIRA DE SOUZA NETO

I. Caracterizadas duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a de concurso de pessoas ensejará aumento de pena-base como circunstância judicial desfavorável (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” - AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 - e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” - AgRg no Resp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016 - destaque não original);

Tal circunstância judicial deve ser tomada sistematicamente com a intensidade do dolo e a acentuada culpabilidade, por ser certo que o acusado teve papel fundamental seja em criar cenário tendente a dissimular e dificultar a busca pela autoria, seja por ser o proprietário da motocicleta utilizada, além de ainda ser quem abordou a vítima e ainda foi visto dispensando os bens subtraídos no trajeto enquanto fugia à abordagem policial; cumpre aumentar a pena em um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa.

Relembrada a variação de pena privativa de liberdade entre quatro e dez anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de vinte e cinco dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Ausentes circunstâncias legais a serem apreciadas;

III. Comprovada a causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, cumpre aumentar a pena em dois terços, decorrente do emprego de arma de fogo, consubstanciado o subtotal de nove anos e dois meses de reclusão e quarenta e um dias-multa; ausente

causa especial de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena em nove anos e dois meses de reclusão e pagamento de quarenta e um dias-multa;
IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a causa de aumento, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTCRIM 27/189), ambas apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

“A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa” (grifei) (RJDTCRIM 30/254-5). E: “Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito” (RJDTCRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTCRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III” (STF, RTJ 136/145).

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias” (RHC 65.501-SP – RTJ 123/547).

WELLINGTON FELIPPE GONÇALVES CARVALHO

I. Caracterizadas duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a de concurso de pessoas ensejará aumento de pena-base como circunstância judicial desfavorável (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 – e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” – AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016 – destaque não original).

Relembrada a variação de pena privativa de liberdade entre quatro e dez anos de reclusão, cumpre estabelecer a pena-base em quatro anos e nove meses de reclusão e pagamento de dezessete dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência específica por roubo cometido em concurso de pessoas (Processo nº 0023669-29.2017.8.26.0506 – 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, págs. 37/38), justifica-se a majoração de oito meses de reclusão e quatro dias-multa, a atingir o subtotal de cinco anos e cinco meses de reclusão e vinte e um dias-multa; por outro lado, parcialmente confesso, pois, embora admitida a autoria dos fatos, pretendeu subvertê-los para afastar a

coautoria de Heitor ou ainda para anegar o conhecimento da extensão para a qual contribuía para a empreitada criminosa, na busca de afastar o emprego de arma de fogo, ou mesmo do concurso de pessoas, reduz-se seis meses de reclusão e cinco dias-multa, perfazendo o subtotal de quatro anos e onze meses de reclusão e dezesseis dias-multa;

III. Comprovada a causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, cumpre aumentar a pena em dois terços, decorrente do emprego de arma de fogo, consubstanciado o subtotal de oito anos, dois meses e dez dias de reclusão e vinte e seis dias-multa; ausente causa especial de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena de oito anos, dois meses e dez dias de reclusão e vinte e seis dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, ante o montante da pena e a circunstância judicial desfavorável, bem como a causa de aumento, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

“A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa” (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: “Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito” (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo